



PUTUSAN

Nomor 1184/Pid.B/2025/PN Tng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wido Elce Putra als Wido Bin Cepik
2. Tempat lahir : Tanjung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 20/5 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Baru Rt. -/- Kel/Ds. Tanjung Baru Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan atau Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wido Elce Putra als Wido Bin Cepik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025

Terdakwa Wido Elce Putra als Wido Bin Cepik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025

Terdakwa Wido Elce Putra als Wido Bin Cepik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025

Terdakwa Wido Elce Putra als Wido Bin Cepik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025

Terdakwa Wido Elce Putra als Wido Bin Cepik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1184/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI TANGERANG yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WIDO ELCE PUTRA Als WIDO Bin CEPIK terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa WIDO ELCE PUTRA Als WIDO Bin CEPIK dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
 - 1 (satu) buah Plat Nomor A 6172 OX.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi LEVINIA Als LEVI Binti NANING

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2025/ Pn Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan lisannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa WIDO ELCE PUTRA Als WIDO Bin CEPIK pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2025 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di depan Kontrakan Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa sekira bulan April 2025 saat terdakwa sedang main di kontrakan Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX terparkir di depan kontrakan dengan kunci kontak yang menggantung di sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawanya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LEVINIA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari kontrakan terdakwa bertempat di Sukamulya Rt/Rw 002/002 Kec. Cikupa Kab. Tangerang menuju ke kontrakan saksi LEVIANA yang tidak jauh jaraknya dari kontrakan terdakwa sekitar 20 meter bertempat di depan Kontrakan Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, lalu terdakwa masuk kedalam gerbang area kontrakan dan melihat di depan kontrakan sedang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX, yang kunci kontaknya sudah ada pada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang terdakwa ambil sebelumnya dan pergi dengan melewati gerbang kontrakan setelah itu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2025/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut dengan membawa sepeda motornya ke rumah kontrakan saksi RAJES (Dalam Penuntutan Terpisah) yang berada di daerah Jatake Kota Tangerang untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa WIDO ELCE PUTRA Als WIDO Bin CEPIK dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX, No Rangka : MH1JM8215MK423058, No Mesin : JM82E1421161 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi LEVINIA Als LEVI Binti NANING dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LEVINIA Als LEVI Binti NANING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selanjutnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **LEVINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian, saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa saya tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa pada Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 19.10 Wib di Depan Kontrakan rumah saksi korban (saksi Levina) Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa Barang yang telah di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX, No Rangka : MH1JM8215MK423058, No Mesin : JM82E1421161 dan Sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 19.00 Wib saksi pulang habis bekerja kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kontrakan dan saksi masuk kedalam kontrakan untuk mandi, kemudian setelah selesai mandi saksi melihat motor yang saksi parkir didepan kontrakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2025/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi menanyakan kepada tetangga dan saksi berusaha mencari disekitar namun tidak ditemukan

- Bahwa bukti motor milik saksi yaitu sebuah BPKB motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX, No Rangka : MH1JM8215MK423058, No Mesin : JM82E1421161 atas nama RETI
- Bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak ada asuransinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan atas keterangan saksi

2. Saksi **AJENG ATIKAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi LEVINIA.
- Bahwa terjadi pencurian motor pada hari minggu 04 Mei 2025 sekira jam 19.00 saksi LEVINIA menelpon saksi dan menceritakan bahwa motor saksi LEVINIA hilang di kontrakannya ;
- Bahwa Barang yang telah di curi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX dan barang tersebut milik saksi LEVINIA
- Bahwa pada hari Minggu 04 Mei 2025 sekira jam 19.00 saksi LEVINIA menelpon saksi dan menceritakan bahwa motor saksi LEVINIA hilang di kontrakannya, setelah itu saksi bersama adik saksi bergegas menuju kontrakan saksi LEVINIA yang berada di Sukamulya Rt/Rw 002 / 002 Kec. Cikupa Kab. Tangerang (Kontrakan pak aldo) dan ketika sampai di kontrakan tersebut, saksi mencoba menenangkan saksi LEVINIA dan menanyakan bagaimana bisa terjadi kehilangan tersebut setelah saksi LEVINIA tenang, kemudian saksi pulang kerumah pada hari Minggu sekira jam 01.00 WIB.
- Bahwa ketika sampai di kontrakan saksi LEVINIA saksi sempat memeriksa CCTV warung madura di sekitar kontrakan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberkan tanggapan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi **RAJES SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Tangerang pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira jam 22.00 wib di Jl. Talagasari, Kel/Ds. Talagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Petugas Kepolisian dari Polresta Tangerang sehubungan sebagai Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang waktu itu.
- Bahwa yang menyuruh Menjual Motor tersebut adalah terdakwa WIDO ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi berada di Kontrakan saksi di Daerah Jatake Tangerang terdakwa WIDO datang dengan membawa motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dengan nopol terpasang A 6172 OX dan meminta tolong saksi untuk di jual. Beberapa saat kemudian BAYU datang ke kontrakan saksi menggunakan Yamaha Vixion warna Hitam. Kemudian saksi menawarkan kepada saksi IDJA JULJILLAH motor tersebut tanpa STNK dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akhirnya saksi IDJA JULJILLAH datang ke Kontrakan saksi menggunakan Motor Yamaha Vixion warna Hitam BAYU, dan saksi IDJA JULJILLAH membawa Motor Beat Hitam hasil curian tersebut menuju ke Gerbang Tol Balaraja Barat untuk COD dengan temannya saksi IDJA JULJILLAH. Setelah itu langsung datang Petugas Kepolisian Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan atas keterangan saksi.

4. Saksi **MUHAMMAD IDZA DZULZILLAH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian, saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Tangerang pada hari Minggu tanggal 4 (empat) Mei 2025 sekira jam 22.15 wib di Jl. Talagasari, Kel/Ds. Talagasari, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang. karena menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang waktu itu.
- Bahwa hari Minggu tanggal 4 (empat) Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi sedang bermain di kontrakan teman saksi yang bernama Sdri. VERA, saksi di hampiri oleh saksi RAJES dan terdakwa WIDO dan mereka berdua bertanya punya obeng atau tidak kemudian saksi menjawab ada tapi di kontrakan saksi kalau mau pake obeng ambil aja, di kontrakan saksi ada teman saksi, setelah mendengar kata itu mereka tidak jadi meminjam obeng

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2025/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka berdua langsung pulang lagi ke kontrakannya saksi RAJES. Selanjutnya ketika mereka berdua pergi dari kontrakan VERA tidak lama saksi menelpon saksi RAJES untuk menanyakan mereka berdua dimana, setelah saksi menelpon saksi RAJES ternyata mereka berdua ada di kontrakan saksi RAJES dan setelah itu saksi langsung menuju kontrakan saksi RAJES ketika saksi sampai di kontrakan saksi RAJES, saksi langsung menawarkan 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang. Selanjutnya setelah saksi ditawarkan 1 (satu) unit motor honda beat street Wama Hitam, tahun 2021, No. Rangka MH1JM8215MK423058, No. Mesin JM82E1421161 dan tidak ada nopol terpasang saksi langsung menanyakan keteman saksi yang bernama Sdr. MAJID saksi menghubungi Sdr. MAJID melalui telepon dan menanyakan apakah ada yang mau membeli motor beet streat setelah itu Sdr. MAJID menjawab ada temannya yang ingin membelinya, setelah itu Sdr. MAJID memberikan nomer Handphone saksi ke yang ingin membeli motor tersebut. Selanjutnya setelah nomer Handphone saksi di kasihkan oleh Sdr. MAJID ke yang ingin membeli motor, tidak lama setelah nomer saksi dikirim ke yang ingin membeli motor tersebut ada yang mengirimi saksi pesan yang saksi tidak tau namanya isi chat tersebut adalah motor bisa di anter ke Balaraja gak lalu saksi menjawab bisa kemudian setelah itu orang yang mengechat saksi menanyakan harga motor tersebut kemudian saksi memberitau kepada orang tersebut bahwa harga motor tersebut Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) harga tersebut adalah harga yang di berikan oleh terdakwa WIDO, setelah di berikan harga tersebut orang yang mengechat saksi sempat bernegosiasi menjadi Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) mendengar harga segitu saksi langsung memberitau kepada terdakwa WIDO apakah mau dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa WIDO menolak dan ingin tetap di harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu saksi memberi kabar kepada yang ingin membeli motor tersebut bahwa motor tersebut sudah harga pas, setelah itu yang ingin memebeli motor tersebut langsung deal dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut. Selanjutnya setelah sepakat dengan harga tersebut, orang yang ingin membeli motor memberitau saksi bahwa dia bisa ketemuannya jam 22.00 Wib di daerah Balaraja, kemudian sekitar jam 21.30 Wib saksi berangkat bersama saksi RAJES menuju balaraja, saksi menggunakan motor beat street sedangkan saksi RAJES meminjam motor Sdr. BAYU yang memang saat itu sedang bermain di kontrakan saksi RAJES

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2025/ Pn Tng



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi

KETERANGAN Terdakwa Wido Elce Putra Als Wido Bin Cepik, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal, 04 Mei 2025 sekira pukul 23.00 Wib, dan terdakwa ditangkap dikontrakan teman terdakwa yang berada di daerah Jatake Kota Tangerang, dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi dari Polresta Tangerang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Kontrakan ruma saksi korban Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari kontrakan terdakwa menuju ke kontrakan korban yang tidak jauh jaraknya sekitar 20 meter, kemudian terdakwa masuk kedalam gerbang area kontrakan melihat di depan kontrakan sedang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2021 Nopol : A-6172-OX, No Rangka : MH1JM8215MK423058, No Mesin : JM82E1421161, kemudian terdakwa langsung membawa atau mencuri motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa motor hasil curian ke kontrakan saksi RAJES yang berada di daerah Jatake Kota Tangerang untuk menjualkan motor tersebut, namun tertangkap oleh anggota kepolisian Polresta Tangerang.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dilimpahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
- 1 (satu) buah Plat Nomor A 6172 OX.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah dan menurut hukum sebagaimana menurut ketentuan KUHAP Pasal 38 hingga pasal 41, dapat digunakan untuk mendukung pembuktian

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Kontrakan Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang
- Bahwa barang yang sudah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke 3 yang unsur-unsurnya :

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ad.1 Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau Orang atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban,

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa WIDO ELCE PUTRA Als WIDO Bin CEPEK, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum

2. Unsur : **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Pengertian mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang tanpa seijin pemiliknya dari suatu tempat semula ketempat lain menurut kehendak pelaku

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi Levina, Ajeng Atikah, Rajes Saputra, Muhammad Idza Dzulzilah maupun keterangan Terdakwa sendiri, dari masing-masing keterangan saksi maupun terdakwa dapat diperoleh keterkaitan fakta satu dengan lainnya yaitu Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Kontrakan rumah saksi korban Levina, Kp. Sukamulya Rt. 02/002 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Levina berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna hitam , agar supaya motor tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa jual ke orang lain, lalu uang hasil penjualan motor tersebut dapat Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3.Unsur : **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, Bahwa waktu kejadian pencurian kendaraan bermotor roda dua jenis Honda Beat warna hitam milik saksi korban Levina terjadi pada Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Kontrakan rumah saksi korban, tempat saksi korban memarkirkan motor adalah didalam halaman rumah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2025/ Pn Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diluar halaman tersebut ada pintu gerbang, artinya halaman atau pekarangan tersebut tertutup dan ada rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi korban.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum, Atau unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 3 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan perkara ini maka status dari barang-barang bukti yang telah diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang telah disita secara sah diperintahkan supaya dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut.

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Levina

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa WIDO ELCE PUTRA AIS WIDO Bin CEPEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin : JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah Cibeber Lebak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda/H1B02N41LO A/T Nopol : A 6172 OX, Warna Hitam, Noka : MH1JM8215MK423058, Nosin :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2025/ Pn Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1421161 a.n RETI d/a Kp. Naga II RT. 007/002 Citorek Tengah
Cibeber Lebak.

- 1 (satu) buah Plat Nomor A 6172 0X.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi LEVINIA Als LEVI Binti NANING

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh
kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rakhman Rajagukguk ,
S.H., M.Hum dan Wadji Pramono, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 18 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2025/ Pn Tng